Arbeitstage-Nachweis 2026

Werkstudent · Aufenthaltserlaubnis nach § 16b AufenthG · Stand: 02.11.2026

120,5	19,5	140
VERBRAUCHT JAN–OKT	REST HEUTE	LIMIT PRO JAHR

1. Rechtsgrundlage

> *„Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 berechtigt zur Ausübung einer Beschäftigung, die insgesamt 140 Tage oder 280 halbe Tage im Jahr nicht überschreiten darf, sowie zur Ausübung studentischer Nebentätigkeiten."*
>
> § 16b Absatz 3 Satz 1 AufenthG

Das Jahr läuft vom 1. Januar bis 31. Dezember und beginnt jedes Jahr wieder bei null.

2. Die 4-Stunden-Regel

Das Gesetz nennt **140 ganze oder 280 halbe Tage**. Ein halber Tag ist ein Arbeitstag **bis 4 Stunden**. Alles darüber ist ein **ganzer Tag** — egal ob 5, 8 oder 10 Stunden. Länger zu arbeiten bringt also keinen Nachteil mehr, kürzer als 4 Stunden keinen Vorteil.

Arbeitstag bis 4 Stunden	**0,5 Tage**
Arbeitstag über 4 Stunden (auch 8 oder 10 h)	**1,0 Tage**
Ganze Woche pauschal — vorlesungsfrei, oder in der Vorlesungszeit bei höchstens 20 Stunden	**2,5 Tage**
Urlaub, Krankheit, freie Tage	**0 Tage**

Bitte ab KW 47 (16.11.) die Schichten auf höchstens 4 Stunden planen. Dann zählt jede Schicht nur als halber Tag und die Woche bleibt bei 20 Stunden.

5 Schichten à 4,0 h = 20,0 Stunden	**2,5 Tage**
5 Schichten à 4,5 h = 22,5 Stunden	**5,0 Tage**

Schon **eine halbe Stunde mehr pro Schicht verdoppelt die Kosten der Woche**: Über 20 Stunden entfällt die Pauschale, und jeder Tag über 4 Stunden zählt dann voll.

3. Das ganze Jahr 2026

ZEITRAUM	TÄTIGKEIT	BERECHNUNG	TAGE	VERBRAUCHT	REST VON 140
Januar – Oktober	**laut eigener Aufstellung**	**Summe aller Arbeitswochen**	**120,5**	**120,5**	**19,5**
KW 45 · 02.–08.11.	Vollzeit · 40 h	taggenau 1+1+1+1+1 — über 20 h in der Vorlesungszeit	**5,0**	125,5	**14,5**

KW 46 · 09.–15.11.	unbezahlt frei	kein Arbeitstag	0	125,5	**14,5**
KW 47 · 16.–22.11.	Teilzeit · 20 h	Pauschale 2,5 (max. 20 h)	2,5	128,0	**12,0**
KW 48 · 23.–29.11.	Urlaub	kein Arbeitstag	0	128,0	**12,0**
KW 49 · 30.11.–06.12.	Urlaub	kein Arbeitstag	0	128,0	**12,0**
KW 50 · 07.–13.12.	unbezahlt frei	kein Arbeitstag	0	128,0	**12,0**
KW 51 · 14.–20.12.	Vollzeit · 40 h	taggenau 1+1+1+1+1 — über 20 h in der Vorlesungszeit	**5,0**	133,0	**7,0**
KW 52 · 21.–27.12.	Vollzeit · 40 h	Pauschale 2,5 — vorlesungsfreie Zeit	2,5	135,5	**4,5**
KW 53 · 28.12.–03.01.	Vollzeit · 36 h	Pauschale 2,5 — vorlesungsfreie Zeit	2,5	138,0	**2,0**
Gesamt 2026			**138,0**	**138,0**	**2,0**

Urlaub: 22.11.–05.12.2026 (10 Werktage). Vorlesungsfreie Zeit ab 21.12.2026 — deshalb kosten KW 52 und 53 nur je 2,5 statt 5,0 Tage.

4. Ergebnis

```
120,5 Tage Januar bis Oktober
+ 17,5 Tage November und Dezember
──────────────
138,0 Tage von 140 erlaubten Tagen
2,0 Tage Puffer
```

Ich plane bewusst mit 138,0 statt 140,0. Die Zählung ist nicht ganz einfach: Sie läuft wochenweise, nicht monatsweise, jede Woche wird auf zwei Arten gerechnet, und ob eine Woche in der Vorlesungszeit liegt, entscheidet über 2,5 oder 5,0 Tage. Schon ein zusätzlicher Arbeitstag, eine anders bewertete Woche oder ein kleiner Fehler in meiner Aufstellung verschiebt das Ergebnis. Die **2,0 Tage Puffer** sind deshalb Absicht — ein Überschreiten des Limits wäre ein Verstoß gegen meine Aufenthaltserlaubnis.

5. Die zwei freien Wochen

Für die **KW 45 (2.–8.11.)** bin ich in Vollzeit eingeplant. Diese Woche liegt in der Vorlesungszeit und kostet deshalb **5,0 statt 2,5 Tage** — also 2,5 Tage mehr als eine Teilzeitwoche. Damit reicht eine freie Woche nicht mehr aus: Mit nur einer wären es **140,5 Tage** und damit über dem Limit.

Unbezahlt frei bleiben deshalb die **KW 46 (9.–15.11.)** und die **KW 50 (7.–13.12.)**. Letztere schließt direkt an meinen Urlaub an: Ich bin vom **22.11. bis 13.12.** weg und arbeite danach **durchgehend vom 14.12. bis 3.1.**

Eine freie Woche muss in der Vorlesungszeit liegen. Nur dort kostet eine Vollzeitwoche 5,0 Tage. Über Weihnachten kostet eine Woche ohnehin nur 2,5 Tage — sie frei zu nehmen würde zu wenig sparen. Deshalb arbeite ich über Weihnachten durch.

6. Warum Teilzeit im Dezember nichts bringt

Ab dem 21.12. ist vorlesungsfreie Zeit. Dort gilt die Pauschale von 2,5 Tagen pro Woche — **unabhängig von der Stundenzahl**:

KW 52/53 mit 20 Stunden (Teilzeit)	**2,5 Tage**
KW 52/53 mit 40 Stunden (Vollzeit)	**2,5 Tage**

Teilzeit würde dort also **genauso viele Tage verbrauchen** wie Vollzeit — nur bei halbem Gehalt. Deshalb arbeite ich über Weihnachten voll. Tage spare ich nur über **ganze freie Wochen in der Vorlesungszeit**, nicht über kürzere Arbeitszeiten im Dezember.

7. Ab Januar 2027

Am 1. Januar 2027 beginnt ein neues Konto mit 140 Tagen; ab der ersten Januarwoche kann ich wieder im vereinbarten Umfang arbeiten. Für 2027 lege ich die Vollzeitphasen möglichst in die **vorlesungsfreie Zeit** — dort kostet eine volle Woche 2,5 statt 5,0 Tage, ich kann also bei gleichem Limit doppelt so lange arbeiten.

Datum, Unterschrift Studierende/r

Zur Kenntnis genommen

Zählung je Kalenderwoche (Montag bis Sonntag) nach der Günstigkeitsprüfung. Die Summe Januar–Oktober beruht auf meiner eigenen Aufstellung. Grundlage für KW 52 und 53 ist eine vorlesungsfreie Zeit ab dem 21.12.2026. Arbeitsplanung, keine Rechtsauskunft.